



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת י. ענתבי- שרון

1	לוק אבי יהודה, ת.ז. 033564675
2	נחמיאס סימון מרים, ת.ז. 324650514
3	לוק יעקב, ת.ז. 067928663
4	לוק עליזה, ת.ז. 068405927
5	גליק רחל רוזלי, ת.ז. 012438925
6	אזולאי יצחק מנחם, ת.ז. 200526283
7	אזולאי ריינה אסתר, ת.ז. 317048239
8	ווינטראוב יהודה אליעזר, ת.ז. 300728649
9	ווינטראוב אביה, ת.ז. 038220109
10	בלוך נעמי, ת.ז. 013721824
11	רקובר חיים, אחר 0213737350
12	רקובר תחיה, ת.ז. 032415994
13	בן פורת אמיר ברוך, ת.ז. 23078181
14	בן פורת אורנה, ת.ז. 023555162
15	וונוזיו שרה, ת.ז. 342489531
16	וונוזיו מרקוש, ת.ז. 342489523
17	גרופמן (עזריהו) אורלי, ת.ז. 065961815
18	גרופמן (עזריהו) ירון, ת.ז. 043449917
19	נידאם מיכל מילן, ת.ז. 303710131
20	בוקלר אילנה דבורה, ת.ז. 200515146

תובעים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לוי יהונתן, ת.ז. 012623443	21
לוי צפורה פייגל, ת.ז. 056762859	22
וסר ניצה, אחר 000396230	23
כרם בן ציון, אחר 006798382	24
בן צור ישי משה, ת.ז. 034934794	25
בן צור תמר, ת.ז. 031466998	26
גרשון אירינה, ת.ז. 306929332	27

באמצעות ב"כ עו"ד גיא יצחק הללי
ממשרד עו"ד א. לומברוזו ושות'

-נגד-

רז עקיבא אריה יצחק, אחר 598141278	1
רז רחל, ת.ז. 031794399	2

נתבעים:

באמצעות ב"כ עו"ד עז אלדד
(מינוי מטעם הסיוע המשפטי).

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק הדין בשאלה האם יש להתיר לתובעים מימוש פרויקט "תמ"א 38" בבית המשותף, חרף התנגדות הנתבעים לביצועו, האם תגרם פגיעה קניינית בדירת הנתבעים בעקבות מימוש הפרויקט והאם נשמר השוויון במסגרת התמורות הניתנות לבעלי הדירות הקיימות.

רקע עובדתי

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש 30153 חלקה 40 והממוקם ברחוב קריית משה 7 בירושלים (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף הוא בן 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת (דהיינו סה"כ 4 קומות) וכולל בסך הכל 18 תתי חלקות.

2. כעולה מצו ותשריט הבית המשותף, הבית המשותף נבנה באופן זה בו קיימות 5 דירות בכל קומה, למעט בקומת הקרקע בה 3 דירות. למעט דירות הקרקע, כל אחת מהדירות זהה לזו הבנויה מקומה מתחתיה, כך שבסך הכל קיימות 5 עמודות שבכל אחת מהן 3 דירות זהות במקורן - הן בתכנון הפנימי והן בשטחן (להלן יכונה כל 3



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירות הממוקמות האחת מתחת לאחרת ואשר נבנו בשטח ובצורה זהה בתכנון המקורי – "עמודה". כאמור, בכל אחת מהעמודות דירות טיפוסיות הזהות במקורן: דירות מטיפוס א' כוללות את תתי חלקות 5,10,15 דירות מטיפוס ב' כוללות את תתי חלקות 4,9,14 דירות מטיפוס ג' כוללות את תתי חלקות 8,13,18, דירות מטיפוס ד' כוללות את תתי חלקות 6,11,16 דירות מטיפוס ה' כוללות את תתי חלקות 7,12,17. כמו כן, כאמור, קיימות 3 דירות בקומת הקרקע, תתי חלקות 1,2,3 השונות זו מזו (ראה בתשריט הבית המשותף).

3. התובעים הם בעלים של 17 דירות בבית המשותף. הנתבעים הם בעלי תת חלקה 16 ששטחה הוא 42.59 מ"ר ואשר ממוקמת בקומה השלישית והעליונה בבית המשותף (להלן: "דירת הנתבעים"). דירת הנתבעים היא דירה מטיפוס ד' ובהתאם זהה במקורה לדירות 11 ו-16, למעט העובדה כי מרפסת הדירה המקורית מצד מערב בשטח של 8.22 מ"ר (להלן: "המרפסת המערבית") היא מרפסת סוכה (שכן אין מעליה מרפסת נוספת). לדירות האחרות באותה עמודה גם כן מרפסות מערביות בשטח זהה המוצבות מתחת למרפסת המערבית של דירת הנתבעים, אולם אלו מטבע הדברים אינן מרפסות סוכה שכן הן מקורות על ידי המרפסות הבנויות מעל. הדירות מטיפוס ד', כמו גם דירת הנתבעים, הן "דירות כלואות", להן חזית אחת פתוחה מצד מערב.

4. התביעה דגן הוגשה לפי סעיף 5(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"), במסגרתה מבקשים התובעים לאשר להם, חרף התנגדות הנתבעים, ביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף לפי תכנית המתאר הארצית 38 (להלן: "תמ"א 38"), בהתאם להסכם (ראה נספח ב' לכתב התביעה- להלן "ההסכם") שנחתם בינם לבין היזם י.ד. ברזאני התחדשות עירונית בע"מ ח.פ. 515033538 (להלן: "היזם"), ובהתאם להיתר הבנייה מספר 2016/0950.00 אשר אושר בתנאים על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ביום 2.8.17 (ראה היתר הבניה שצורף ל" הודעת הבהרה מטעם התובעים" מיום 31.10.17 וסומן לו כנספח ב' וכן גרמושקה ת/4, להלן: "ההיתר"). להלן יכוננו ההסכם וההיתר גם יחד- "הפרויקט". עוד מבקש בתביעה להסמיק את ב"כ התובעים להתקשר בהסכם בשם הנתבעים ולחתום בשמם על כל מסמך שיידרש לשם ביצועו.

5. הפרויקט כולל עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, תוספת שטחים לדירות קיימות לרבות ממ"דים, תוספת מרפסות, התקנת מעלית וכן כולל שיפוץ חזיתות, חיפוי קירות, ריצוף לובי קיים, שיפוץ חדרי מדרגות, חידוש תשתיות, בניית מחסנים ופיתוח שטחים משותפים. על פי ההיתר, ייבנו שתיים וחצי קומות חדשות, 5 דירות חדשות בכל קומה וכן 3 דירות חדשות בחצי קומה נוספת. בסך הכל יקבל היזם 13 דירות חדשות. כמו כן יוכשרו בשטח החצר 8 חניות המיועדות לדירות החדשות בשני צדדי הבניין- צד צפוני ודרומי.

6. כאמור, בדירת הנתבעים מרפסת מערבית אשר נבנתה במקור כמרפסת סוכה. לימים, נסגרה המרפסת המערבית ושטחה הוסף בפועל לחדר המגורים בדירת הנתבעים. אין מחלוקת בין הצדדים וכך גם התרשמתי במהלך ביקורי במקום, כי על אף קירוי גג המרפסת המערבית, מדובר בסגירה קלה באופן בו במהלך הסוכות ניתן לפתוח את הגג ולעשות שימוש בשטח המרפסת המערבית שנסגרה, כמרפסת סוכה. כמו כן מצדה הצפוני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של דירת הנתבעים קיים חדר שינה וכן "נישה" המשמשת בפועל כחדר ילדים ובה חלון נוסף. כן קיימת בדירת הנתבעים מרפסת שירות סגורה מצד צפון ששטחה 3.25 מ"ר (להלן: "**מרפסת השירות**") בביקור במקום נמצא כי מעל למרפסת שירות זו נבנתה תוספת כלפי מעלה (לעבר השטח המשותף בגג וללא היתר) בה מאוחסנים ארונות וספרים של הנתבע (ראה תמונה- נספח א לתצהיר דורית אגרי, להלן: "**התוספת בגג**"). במרפסת השירות מוצב סולם על מנת להגיע אל תוספת זו (שאינן אליה גישה מגג הבניין אלא מדירת הנתבע בלבד).

7. במסגרת הפרויקט מתוכננות ביחס לדירת הנתבעים הפעולות הבאות:

- א. מסומנת להריסה המרפסת המערבית, כאשר חלק משטחה עתיד לשמש לטובת בניית הממ"ד: שטח המרפסת המערבית כולה הוא 8.22 מ"ר ומשטח זה נלקחים 2.57 מ"ר לטובת בניית ממ"ד. סה"כ שטח הממ"ד המוצע הוא 13.27 מ"ר. אי לכך, נותר בחזית המערבית שטח של 5.65 מ"ר, שעתיד להיות מקורה בשל הבנייה המתוכננת מעל לדירת הנתבעים. השטח האמור של 5.65 מ"ר הנוותר מהמרפסת המערבית יהיה כאמור מקורה והוגדר על ידי אדריכל הפרויקט מר פרי חמם כ- "חלל ורסטילי" (ראה פרוט' 4.11.19 עמ' 8 שורה 5-, עמ' 8 שורות 1-3), היינו כזה היכול לשמש כמרפסת מקורה או כחלק משטח הסלון, כשטח עיקרי. להלן ולמען הנוחות יכונה שטח זה "**המרפסת המקורה**".
- ב. מרפסת השירות הצפונית ששטחה המקורי הוא 3.25 תורחב לשטח של 4.06 מ"ר ותוכשר כשטח עיקרי (שטח התוספת בגג לא ייכלל בשטח הדירה) בתוך מרפסת זו, יהיה שטח שאינו מקורה של 1.55 מ"ר.
- ג. לדירת הנתבעים יוצמד מחסן בשטח של 20 מ"ר.

8. למעשה, שטח התוספת לדירת הנתבעים הוא כ-19 מ"ר, זאת, אם לוקחים בחשבון (בהתאם לחישוביו של הנתבע עצמו) תוספת שטח לממ"ד- 10.7 מ"ר, הפיכת שטח של 3.75 מ"ר משטח שירות לעיקרי ותוספת מרפסת של 4.06 מ"ר (ביחס לשטחים ראה טבלת שטחים שצרף הנתבע- נספח ח' לתצהיר עדות הראשית של הנתבע וכן ראה ת/5).

9. בביקור במקום ניתן היה לראות בבירור כי החלון בחזית המערבית הוא למעשה ויטרינה שנותרה כתוצאה מסגירת המרפסת המערבית. למעשה שטח הוויטרינה שנותרה הוא כ-4 מ"ר. ויטרינה זו אינה מתפרשת על פני כל החזית המערבית, שכן בצדה הצפון מערבי של דירת הנתבעים קיים קיר המשמש כיום לספרייה. לפי ההיתר, חלק משטח הממ"ד יכלול 2.57 מ"ר משטח המרפסת המערבית כאמור וכן יבנה ממערב לשטח הספרייה הסגור. למעשה לאחר לקיחת שטח מהמרפסת המערבית לטובת הממ"ד, עתיד להישאר כ-2.60 מ"ר שטח ויטרינה (לכיוון הצד הדרומי) שיוותר כתוצאה מהמרפסת המקורה העתידה להיבנות שם.

10. בנוסף לאמור לעיל, וביחס לפרויקט כולו, חשוב כבר עתה להתייחס לנתון הבא: תת חלקה 1 (דירת הנתבעים 1-2 (להלן: "**ת"ח 1**" או "**דירת לוק ונחמיאס**") ממוקמת בדירת הקרקע ושטחה 69.68 מ"ר. במסגרת הפרויקט מתוכנן להרוס בדירה זו חדר שנבנה באופן בלתי חוקי (מסומן בתשריט ההיתר כ"עבירת בנייה לפירוק"). לטענת הנתבעים, עליה לא חלקו הנתבעים או לפחות לא הביאו כל ראיה להפרכתה- מדובר בחדר בשטח של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8.3 מ"ר. תת חלקה 2 (דירת התובעים 3-4, להלן: "ת"ח 2" או "דירת יעקב ועליזה לוק") גם היא דירת קרקע. במסגרת הפרויקט עתידים שטחי חצר משותפת הסמוכים לדירה זו להיחפך לשטחי חנייה. מדובר בדירות של אב ובנו ועל כן הוחלט שיינתן לבעלי תתי חלקות 1 ו-2 יחד פיצוי בסכום של ₪100,000 וכן להצמיד לתת חלקה 2 חצר מרוצפת בשטח של 12 מ"ר (כעולה מההיתר, ראה ת/4). להלן יכוננו ת"1 ות"ח 2 יחד: "דירות לוק". יש לציין כי הפיצוי כאמור או הצמדת החצר אינם מעוגנים בהסכם.

11. התנגדות הנתבעים ביחס להיתר הבניה נדחתה והם פנו בערר לוועדת הערר המחוזית. ביום 21.11.17 התקיים דיון בוועדת הערר בסופו הערר נדחה, למעט בנושא שיפור הנגישות למחסן דירת הנתבעים ביחס אליו הושגה בין הצדדים הסכמה (להלן: "החלטת ועדת הערר"). ראה החלטת ועדת הערר נספח א' לתצהיר האדריכל פרי חמם מטעם התובעים).

12. בהליך דנן התקיים דיון מקדמי, דיון הוכחות וכן נערך ביקור במקום בנוכחות באי כוח הצדדים וחלק מהצדדים עצמם ביום 21.2.19. לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים בכתב, התקיים ביום 3.11.19 דיון נוסף שבעיקרו נועד לנסות ולהוביל את הצדדים בכל זאת להבנות. למרבה הצער, הדבר לא הסתייע ועל כן נותר להכריע על פי שורת הדין.

ב. עיקרי טענות התובעים

13. התובעים טוענים כי בעוד שכל יתר בעלי הדירות, 17 במספר, חתמו על ההסכם, מסרבים הנתבעים לעשות כן. לטענת התובעים, חוסר נכונותם של הנתבעים לחתום על ההסכם נובע מאינטרס אישי חסר תום לב. לטענת התובעים, על אף ניסיונות להגיע עם הנתבעים לכדי הסדר מוסכם, לא עלה הדבר בידם.

14. עוד טוענים התובעים כי הנתבעים ביצעו עבירות בניה חמורות בסמוך לשטח דירתם הכוללות את סגירת המרפסת, בנית תוספת על הגג ללא היתר בניה וכן בניית חדר בשטח חדר המדרגות (בגינו הוגש הליך נפרד בבית משפט השלום). לטענתם, הנתבעים עושים ברכוש המשותף כבשלהם, תוך דריסת זכויות יתר בעלי הדירות. לטענת התובעים, הנתבעים נמנעים מלחתום על ההסכם בשל חששם לאבד את תוספות הבניה הבלתי חוקיות שביצעו.

15. לטענת התובעים, התכנית עתידה להיטיב את מצבם של הנתבעים, אינה פוגעת באופן מהותי בזכויותיהם וקודמה בתום לב. נטען כי השוויון בין בעלי הדירות נשמר שכן כלל הדיירים זכאים לאותן זכויות.

ב. עיקרי טענות הנתבעים

16. הנתבעים טוענים טענה מקדמית לפיה דין התביעה להידחות על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. לטענתם, הנתבעים מבקשים ממותב זה ליתן הסכמה בשם הנתבעים ביחס לבניה המבוקשת ברובה להיבנות על רכושם הפרטי, כאשר לערכאה זו אין סמכות להתערב אלא ברכוש משותף בהתאם להוראות חוק החיזוק. נטען כי היות שמבוקש להרוס חלק ניכר מהמרפסת המערבית ולקרות את החלק שנותר בתקרה קבועה, אין חולשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סמכות המפקחת על רישום המקרקעין על הליך זה שכן מדובר בבנייה בתוך קניינם הפרטי של הנתבעים ולא ברכוש המשותף. הנתבעים טוענים כי המרפסת המערבית מהווה חלק בלתי נפרד מדירתם ואינה בגדר רכוש משותף.

17. לטענת הנתבעים, הפרויקט מפר את השוויון בין בעלי הדירות באופן מהותי. לטענתם, מהשוואת שטחי הבנייה של יתר הדירות עולה כי דירת הנתבעים מקבלת את שטחי הבנייה המועטים ביותר באופן שהפרשי השטחים בין דירת הנתבעים ליתר הדירות בעמודות השונות בבניין אינם סבירים ויש לאזנם בפיצוי כספי.

18. עוד טוענים הנתבעים כי הם מאבדים את מרפסת הסוכה הקיימת, המרפסת המערבית בשטח של כ-8 מ"ר ובמקומה מקבלים מרפסת סוכה בשטח של 1.55 מ"ר בלבד. נטען כי היה באפשרות היזם להותיר את מרפסת הסוכה כפי שהיא, אולם הוא העדיף לבנות מעליה כדי למקסם את הרווח לדירות החדשות.

19. נטען, כי מימוש הפרויקט כמוצע יוביל להחשכת דירתם ולפגיעה בכניסת האור והאוויר אליה.

20. עוד טוענים הנתבעים להפליה בין ההתייחסות לשטחי מרפסות של בעלי דירות אחרים לשטחי המרפסות של דירת הנתבעים. נטען כי בעוד שישנם תובעים שסגרו מרפסות ואלו חושבו כמצב קיים, כאשר לתובעים מסוימים אף ניתן בגינם פיצוי, לדירת הנתבעים לא חושב שטח המרפסת כמצב קיים ואף לא ניתן להם פיצוי בגין הפגיעה בה.

21. לטענת הנתבעים, היזם העניק פיצוי לבעלי דירות באופן לא שוויוני. נטען כי ת"ח 1, דירת נחמיאס ולוק, קיבלו פיצוי של 100,000 ₪, אשר לטענת התובעים בא על חשבון חדר בדירה זו, בשטח של 8.3 מ"ר, שעתיד להיהרס בהתאם להיתר הבנייה והוא אף אינו חוקי. מאידך, מתעלמים התובעים מכך שגם בדירת הנתבעים עתידה להיהרס מרפסת ואף מתוכנן לקחת ממנה שטחים שימושיים. בנוסף, נטען כי הצמדת שטח גינה לטובת ת"ח 2 אינה בשטח החדר שעתיד להיהרס אלא בשטח נרחב הרבה יותר שחלקו הגדול בא על חשבון שטח משותף. נטען כי דירות לוק מפוצות גם על כך ששטחי החניה יהיו קרובים לדירתם ויפגעו בפרטיותם וזאת בעוד שהנתבעים גם כן עתידים להיפגע מבניית דירות מעליהם אולם הם לא מקבלים על כך כל פיצוי (יש להעיר כי בחינת היתר הבניה מעלה כי שטח חצר של 12 מ"ר עתידה להיות מוצמדת לדירת יעקב ואבי לוק בעוד שהריסת החדר היא לדירת לוק ונחמיאס).

22. עוד נטען כי היזם מעניק הטבות של שיפוץ פנים לדירות אחרות באופן לא שוויוני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. לטענת הנתבעים, חלוקת המחסנים נעשתה בצורה לא שוויונית. לטענתם, בעלי דירות בעמודה סמוכה קיבלו גם הם מחסנים וזאת על אף שהתוכנית מוסיפה לדירתם את מירב הזכויות או בקירוב לכך, ובכל מקרה אין מדובר בדירה כלואה כמו דירת הנתבעים.

24. הנתבעים הכחישו כי בנו חדר על הגג. נטען כי יש לדחות את ניסיונם של התובעים להציגם כעברייני בנייה. לטענת הנתבעים, חלק גדול מבעלי הדירות סגרו מרפסות, בנו "חדר על הגג" או השתלטו על רכוש משותף. ביחס ל"חדר על הגג" נטען כי מדובר בחלק משטח חדר מדרגות המגודר כבר במעקה שהושלם בסגירת גבס ודלת ונועד להגן מפני כניסת אנשים בלתי רצויים. מכל מקום נטען כי בתביעה שהתנהלה בנושא זה בבית משפט השלום הושג הסדר לפיו על הנישה יותקן מנעול וכל בעל דירה המעוניין בכך יוכל לאחסן שם את חפציו.

ד. עיקרי טענות התובעים בהתייחסותם לטענות הנתבעים
25. התובעים טוענים כי לא הופר השוויון בינם לבין הנתבעים וכי ההפך הוא הנכון- הנתבעים מקבלים באופן יחסי את התמורות הגדולות ביותר בפריקט. נטען כי ביחס לדירות באותה העמודה לה שייכת דירת הנתבעים, מקבלת דירת הנתבעים את התמורה הגבוהה ביותר. בהקשר זה נטען כי שתי הדירות הנוספות בעמודה לה שייכת דירת הנתבעים מקבלות הרחבה זהה בשטחה לזו שמקבלת דירת הנתבעים כאשר דירת הנתבעים זוכה בנוסף במחסן בשטח של 20 מ"ר שהוא הגדול מבין המחסנים שניתנים לבעלי הדירות בבית המשותף. נטען, כי הנתבעים לא הוכיחו טענותיהם בחוות דעת שמאית או אדריכלית והעדויות היחידה בכל הנוגע לטענת הפגיעה בשוויון היא עדותו של הנתבע 1. לטענת התובעים, לא הוצגה גם כל תכנית חלופית קונקרטית מגופים או יזמים אחרים לביצוע הפריקט המלמדת על אלטרנטיבות עדיפות לביצועו.

26. לטענת התובעים, התכנון הקיים הוא היחיד בעל אפשרות המימוש בנסיבות התכנוניות הקיימות. בהקשר זה מפנים התובעים אל החלטת ועדת הערר.

27. באשר לטענה הנוגעת לבנייה על "רכוש פרטי", שטח המרפסת המערבית, נטען כי המרפסת המערבית כלל אינה מסומנת בתשריט הבית המשותף כחלק מדירת הנתבעים וכי היא מהווה למעשה רכוש משותף. עוד נטען כי מרפסת זו אינה נלקחת מהנתבעים ואינה מועברת לבעלותו של אדם אחר. לטענת התובעים, מדובר בהסבת שטח מרפסת לממ"ד ולא ליצירת מתקנים משותפים כמו מעלית, חניה וכיוצא בזה. בהקשר זה הודגש כי לכל היותר עתיד להיות מוסב שטח של 2.5 מ"ר משטח מרפסת לשטח עיקרי שירשם על שם הנתבעים. עוד נטען כי הפסיקה כבר הכירה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין לדון בהריסה של חלקים מדירה, לרבות הריסת יחידה קיימת.

28. בהקשר זה וביחס לטענת הנתבעים בדבר אובדן מרפסת הסוכה נטען עוד כי במסגרת ביצוע הפריקט עתידות להפוך לשטחי ממ"ד או לשטח עיקרי לא פחות מ-12 מרפסות ב-12 דירות שונות, כך שאין מדובר בהתנכלות לנתבעים אלא בפתרון המיטבי הקיים. נטען כי המרפסת המערבית נסגרה באופן בלתי חוקי וכי סירוב הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמונה שעה שהמרפסת סגורה בכל ימות השנה, להוציא שבוע של חג הסוכות. נטען, כי גם אם תתקבל טענת הנתבעים לפגיעה הרי שמדובר בפגיעה מזערית קל וחומר ביחס לפרויקט תמ"א 38 בסדר גודל שכזה.

29. באשר לטענה בדבר הפחתת אור ואוויר בדירת הנתבעים נטען כי הנתבעים סגרו את המרפסת המערבית ללא היתר ולמעשה שברו את קיר התמך שהפריד בין הסלון למרפסת. לטענתם, על פי מסמכי הבית המשותף, רוחב הפתח המקסימלי החוקי בקיר המפריד בין שטח הדירה לשטח המרפסת המערבית הוא כ- 1.25 מ"ר בלבד, בזמן שההיתר מרחיב ומכפיל את פתיחת הקיר החוקי בסלון באופן שעתידיה להיבנות ויטרינה מזכוכית מקצה קיר הממ"ד באורך של 2.6 מ"ר שתוביל לכניסת אור מרובה ולכל הפחות פי שניים מהמצב החוקי היום. מכל מקום, נטען, הקטנת המפתח הבלתי חוקי הקיים הנו כמטר בלבד באופן שכמעט ואינו מקטין את האור במיוחד שעה שיכנס אור נוסף מהדלת ומהחלון שייבנו בממ"ד.

30. באשר לטענות ביחס לדירת לוק ונחמיאס, נטען כי עתיד להיהרס שטח של 8.3 מ"ר בדירתם אשר שופצה בעלות של מאות אלפי שקלים לפני שנתיים. נטען כי ת"ח 1 נמצאת בקומת הקרקע ואיננה עתידה להינות מהמעלית המתוכננת. עוד נטען כי ת"ח 1 נפגעת מהבנייה היות שעל פי התכנון אמורות להיבנות בצמוד אליה ועל חשבון החצר הקיימת חניות אשר יגרמו למפגעי רעש, ריח ועשן וכתוצאה לפגוע בפרטיותה. בנוסף נטען כי ת"ח 2, אינה מקבלת מחסן. לטענת התובעים, עבור כל הפגיעות הללו נאות היזם לשפות את בעלי דירות לוק בתשלום של ₪100,000.

31. באשר לנושא המחסנים ואופן חלוקתם נטען כי מתוך 18 דירות קיימות, מקבלים רק 6 בעלי דירות מחסנים, כאשר גם לדירות החדשות לא עתידים להיות מוצמדים מחסנים. נטען כי שלוש דירות יקבלו מחסן של 10 מ"ר, שתיים (בעמודת הנתבעים) 15 מ"ר ואילו דירת הנתבעים היא היחידה המקבלת מחסן של 20 מ"ר.

ה. דיון והכרעה

32. על חשיבותה של תכנית המתאר הארצית (תמ"א) 38 שנועדה לחזק בתים מפני רעידות אדמה כבר דובר בהרחבה. ברע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן ואח' (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 9.7.14 - להלן: "פרשת שומרוני") הובהר כי - "... מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38, כדי להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה. בנוסף החוק נועד להגן על החברה בכללותה - הן על עוברי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה הציבורית שתישא במישרין או בעקיפין בנזקים שייגרמו כתוצאה מרעידת אדמה".

33. חוק החיזוק קובע בסעיף 5(א) ו- (ב) לו כך :

5. (א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.

34. לצורך הפעלת סמכות המפקח על רישום המקרקעין (להלן: "המפקח") לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק, ולשם בחינת הבקשה לאישור בנייה בהתאם לסעיף זה, התוו בפרשת שומרוני שאלות מרכזיות אליהן על המפקח להידרש. מבחנים אלו הושתתו על פסק הדין בעניין צודלר (רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, מח (5) 550 (1994) – להלן: "עניין צודלר") אשר דן בנושא קרוב- הוא כפייה על המיעוט המתנגד לכך, להקים את הבית מחדש לאחר שנהרס, לפי סעיף 60 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). בעניין צודלר נקבע כי לשם הפעלת סמכות המפקח לפי סעיף 60 על המפקח לבחון האם הופר השוויון, האם הרוב נוהג בתום לב והאם ה-"פיחותים" בזכות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודת החיזוק בבית. בפרשת שומרוני, נקבעו ברוח זו מספר שיקולים שעל המפקח לתת את דעתו אליהם עת מבוקשת הפעלת סמכותו לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק:

"...בבואו (של המפקח- י.ע.ש) לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות: האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברישימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין".

35. נושא השמירה על השוויון ועל זכויותיו של המיעוט, על אף הסכמת הרוב לביצוע פרויקט על פי תכנית תמ"א 38, הוכר, אם כן, כבעל חשיבות רבת מעלה שעל המפקח להידרש לה ולוודא שמירתה. ככל שנוכח המפקח כי לא נשמר השוויון בין בעלי הדירות וכי זכויותיו של המיעוט נפגעות באופן מהותי, הרי שלא יהא מקום לאשר את הפרויקט באופן המבוקש.

36. כך למשל, בתיק מפקח (ת"א) 734/14, ח.א אנגל אחזקות בע"מ נ' אללוף, 27.12.15, פורסם באתר "משרד המשפטים", נדחתה תביעה לביצוע עבודות לפי סעיף 5 לחוק החיזוק עת מצא המפקח כי הפרויקט שמבוקש לאשר כרוך בפגיעה מהותית וקשה בזכויות הקניין של הנתבעים שם. באותו מקרה נמצא כי לו ימומש הפרויקט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תבוטל באופן מוחלט גישה נפרדת ועצמאית לדירת הנתבעים שהייתה קיימת במקום מזה 50 שנה וזאת ללא אפשרות מעשית להעתקת גישה זו למקום אחר.

37. בתיק מפקחת (נתניה) 78/12, **אייזנר נ' ישראלי** (6.11.13, פורסם באתר "משרד המשפטים"), על אף שנדחו טענות הנתבע לעניין העדר שוויון וחוסר תום לב, נדחתה התביעה שהוגשה לפי סעיף 5 לחוק החיזוק שעה שנמצא כי לנתבע תגרם פגיעה קניינית נוכח החלפת חניה הצמודה לדירתו באחרת מבלי שניתנה לכך הסכמתו. למעשה באותו מקרה די היה בפגיעה הקניינית שהוכחה על מנת לדחות את התביעה וזאת על אף שלא נקבע כי פרט לכך קיים חוסר שוויון בחלוקת התמורות בין בעלי הדירות.

38. אקדים אחרית לראשית ואציין כי במקרה הנדון מצאתי שדינה של התביעה להידחות נוכח הפגיעה הקניינית בדירת הנתבעים ובהינתן קשיים נוספים ביחס למתן התמורות לדירות לוק, הכל כפי שיפורט להלן.

סמכות המפקח

39. בהקשר למחלוקת בדבר הסמכות הרי שמצאתי כי יש בסמכותי לדון בתביעה, אף שמשמעותה הריסת מרפסת קיימת בדירת הנתבעים ולא ביצוע עבודות ברכוש המשותף בלבד. כל זאת, בין היתר, בשים לב לעובדה כי בשטח המרפסת המערבית נבנות תוספות אחרות לדירת הנתבעים עצמה.

40. ככלל, בפסיקה פורשה סמכות המפקח בהרחבה בכל הנוגע לעבודות הרלוונטיות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כך למשל, נקבע בפרשת שומרוני כי "סמכות המפקח אינה מוגבלת אך לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על אישור אופן ביצוען".

41. בע"א 3700/15 **רוט נ' עגנון**, [פורסם ב"נבו"], 27.6.16 (להלן: "**פרשת רוט**") עמד כב' השופט דנציגר על סוגיית סמכותו של המפקח בהתאם לחוק החיזוק. בשים לב ללשון החוק כמו גם לתכלית החקיקה נקבע כי אף סכסוך הנוגע לבעלות בדירות החדשות שתיבנינה במסגרת עבודות החיזוק מצוי בגדרי סמכויותיו של המפקח. כב' השופט דנציגר סיכם וקבע כי :

"סמכותו העניינית של המפקח קבועה בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, והיא חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק. משתובענת המערערים נוגעת לזכויות ביחס לדירות שתיבנינה, אם תיבנינה, מכוח תמ"א 38 ובהתאם להוראת חוק החיזוק, הרי שהמפקח מוסמך לדון בה".

42. כב' השופטת ברון, אשר הצטרפה לעמדתו של כב' השופט דנציגר (בדעה אחת עם כב' השופט סולברג) הדגישה כי סמכות המפקח אינה נוגעת רק להיבטים של אופן ביצוע העבודות אלא אף לזכויות הקנייניות בדירות שיבנו, שאם לא כן ירוקן חוק החיזוק מתוכן. בהקשר זה הוסיפה וקבעה כי :

" הגבלת סמכותו של המפקח לדון רק בביצוע של העבודות, ולא בזכויות בדירות שייבנו, חותרת אפוא תחת תכליתו של חוק החיזוק- שכאמור נועד לקדם עסקאות מסוג זה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. בהמשך למגמה זו, הרואה את המפקח כבעל הסמכות לדון בהיבטים רחבים הנוגעים למימוש תמ"א 38, נקבע זה מכבר כי המפקח מוסמך לדון בהריסת תת חלקה גם כאשר מדובר בפרויקט מסוג תמ"א 38/1 היינו חיזוק הבניין ותוספת קומות חדשות. בעש"א (ת"א) 48996-10-18 מזל כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ [פורסם ב"נבו", 9.12.18 - להלן "פרשת כלב"], דנה כב' השופטת ביבי בסוגיית סמכות המפקח בכל הנוגע לחוק החיזוק. בהקשר זה נקבע, בין היתר בהסתמך על קביעות פרשת שומרוני ורוט, כי -

"סבורתני כי ניתן לפרש את הוראת סעיף 5א' (א) לחוק החיזוק כמעניקה סמכות למפקחת אף לדון בתביעה הנוגעת לביצוע עבודות חיזוק הכוללות הריסת יחידה קיימת- המהווה חלק מהבית המשותף- והקמתה מחדש, כמבוקש על ידי המערערים. הנני מוצאת לנכון לציין כי קביעה בדבר סמכות כאמור אף עולה בהרמוניה עם הוראות חוק החיזוק, המקנות למפקח הסמכות הכה משמעותית ונרחבת לדון בתביעה הנוגעת להריסת כלל הבית המשותף ומשכך, ניתן לומר אף מקל וחומר, כי קיימת לו הסמכות לאשר הריסת יחידה אחת (שהינה חלק מהבית המשותף) ובנייתה מחדש".

44. בפרשת כלב אושרה הריסה של תת חלקה המהווה מחסן ובניית מחסן מחדש תחתיו. בהקשר זה נקבע כי – **"בנסיבות אלו, הנני סבורה כי יש לקיים את השוויון במובנו העקרוני כך שניתן יהיה להרוס את היחידה ולבנותה מחדש כך שבסיום ביצוע עבודות החיזוק תקבל המשיבה מחסן בשטח גדול יותר ממה שהיה לה לפני ביצוען".** מהאמור לעיל ניתן ללמוד כי בית המשפט המחוזי אישר שסמכות המפקח לפי סעיף 5 לחוק החיזוק כוללת גם הריסתה של תת חלקה (וממילא חלק ממנה) למצער כל עוד השטח שנהרס נבנה מחדש ומוסיף לשמש את תת החלקה המקורית (היינו לא מדובר בהריסת יחידה או חלקה לטובת הרכוש המשותף).

45. שאלת הסמכות נבחנה על ידי בתי המשפט כעולה מהמפורט לעיל על רקע תכלית החקיקה שנועדה לקדם עסקאות תמ"א 38 וחיזוק בתים מפני רעידות אדמה. בשים לב לאמור לעיל, הרי שיש בסמכותי לדון בתביעה.

מעמדה של המרפסת המערבית – רכוש משותף או חלק מדירת הנתבעים

46. בשנת 1952, עת נרשם הבניין נשוא התביעה כבית משותף, עמד בתוקפו חוק בתים משותפים תשי"ג- 1952 (להלן: "חוק בתים משותפים") כאשר הוראת סעיף 22 לו הגדירה רכוש משותף כך-

"כל חלקי הבית המשותף למעט הדירות שבו ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המחיצות שבין דירה לדירה, המסד, חדרי המדרגות, מיתקני ההסקה, המים, החשמל, הגז ומיתקנים כיוצא באלה, וכל חלק של הבית המשותף המיועד לשרת את כל הדיירים או מרביתם, אפילו היה נמצא בתחומי דירה מסוימת"

47. הגדרה זו של רכוש משותף אומצה ברובה בסעיף 52 לחוק, שם מוגדר רכוש משותף כך: **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".**

48. למעשה, הן מנוסח חוק בתים משותפים והן מנוסח החוק עולה כי רכוש משותף מוגדר באופן שיורי, היינו כל מה שאינו דירה. במקרה הנדון לא עלה בידי התובעים להוכיח כי המרפסת המערבית היא רכוש משותף ואינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלק מדירת הנתבעים. בתשריט הבית המשותף מרפסת זו מתועדת בבירור. אמנם, המרפסת אינה מסומנת כחלק מדירת הנתבעים, אולם מובן ונהיר כי זו מרפסת המשמשת את דירתם, שכן הגישה אליה היא אך ורק מדירתם. יתרה מכך. העובדה כי המרפסת נבנתה כחלק מדירת הנתבעים במקור גם עולה בקנה אחד עם העובדה שליתר הדירות מטיפוס ד' הממוקמות באותה עמודה מרפסות זהות הניצבות מתחת למרפסת דירת הנתבעים ושטחן זהה. כך גם הבחנתי באופן ברור בביקור במקום שערכתי. היתר הבניה של הבניין לא אותר כפי שהעיד נציג היזם (ראה עדות ידידיה סבג, עמ' 6 לפרוט' מיום 12.2.19 שורה 9), כך שאין בסיס לטענה להשתלטות כלשהי על רכוש משותף או כי המרפסת לא נבנתה במקור כחלק מדירת הנתבעים. במכלול נסיבות אלו יש לראות את המרפסת המערבית כחלק מדירת הנתבעים.

הבחנה בתמורות ביחס לשטחי התוספות בין הדירות השונות

49. תמורה שוויונית מוחלטת בין בעלי הדירות לא יכולה להתקיים במסגרת ביצוע עבודות חיזוק לפי חוק החיזוק, שכן הדירות שונות במקורן בגודלן, אופיין ותנאיהן. נתונים אלו אינם ברי שינוי גם במסגרת ביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף בהתאם לחוק החיזוק ולא ניתן להתעלם מהם. כך למשל, הדירה בקומה העליונה היא שנהנית בעיקר מן המעלית אולם סובלת יותר משאר הדירות מהוספת הקומות מעליה. כך גם ישנה הבחנה בין הדירות השונות בכל הנוגע לכיווני האוויר, החזיתות, הקומות, וממילא תהינה הבחנות בין התמורות האפשריות להינתן לכל אחת ואחת מהן.

50. דירת הנתבעים היא דירה כלואה כאמור, הייתה כך טרם ביצוע הפרויקט ותמשיך להיות כלואה גם לאחר מכן. ככזו, דירת הנתבעים מוגבלת מאוד באפשרותה להתרחב ובאופן מתן התוספות לה כמו גם בשטחן. מטבע הדברים, אפשרויות ההרחבה ביחס לדירות אחרות הבנויות במקור באופן שונה רחבות יותר. השוואת התמורות הניתנות לדירות צריכה להיעשות באמצעות בחינה "בין שווים" (ראה בהקשר זה גם פרשת כלב לעיל, תיק (מפקח ת"א) 95/14 שמש נ' פרנקו, 30.8.15, פורסם ב"נבו"). השוואה של דירות כלואות, על מגבלותיהן, לדירות אחרות, ביחס לתמורות הנעשות היא השוואה בין שונים. בחינת השוויון במקרה הנדון, לפיכך, צריכה להיעשות לפי התמורה שניתנה לדירות טיפוסיות דוגמת דירת הנתבעים (נספח ח' לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1).

51. במסגרת התביעה הוכח כי שתי הדירות הממוקמות בעמודה של דירת הנתבעים, תתי חלקות 6 ו-11 (להלן: "הדירות הטיפוסיות") זהות לדירת הנתבעים בתכנון המקורי ומקבלות שטחי תוספות זהות (ראה ת/4). אופן תכנון דירות אלה גם הוא זהה, למעט העובדה כי במקום בו מוצבת מרפסת השירות ייבנה מטבח. אפשרות העברת המטבח לאזור מרפסת השירות הוצעה גם היא לנתבעים אך הצעה זו לא התקבלה על ידם. העיד על כך ידידה סבג, מנהל מחלקת התחדשות עירונית של היזם (להלן: "סבג") - "... היה חלק מהדירות בעמודה של הנתבע, שבסוף מצאנו להם פתרון. היו כמה קשיים בתכנון שאנחנו פתרנו אותם במסגרת הזמן שהוועדה המקומית נתנה לנו. למשל בעמודה של הנתבע אז שינינו את המרפסת שאנחנו מציעים למטבח במקום מרפסת וזה גם הוצע לנתבע. לא זוכר אם היו בעיות נוספות. שתי הדירות הנוספות בעמודה של הנתבע בסה"כ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יש בעמודה 3 דירות, בחרו את האופציה של המטבח במקום מרפסת. מעבר לכך הבנייה היא אותה בנייה...
(ראה פרוט' מיום 12.2.19, עמ' 5 שורות 18-23). בהמשך עדותו הבהיר סבג ביחס לתמורה הניתנת לדירות הטיפוסיות כי- **"אנחנו בונים להם את המטבח עצמו ומחברים את המטבח לחלל. לא הצענו כסף אלא רק את בניית המטבח"** (עמ' 6 שורה 34). עדותו זו לא הופרכה בחקירה הנגדית והנתבעים לא חלק על כך שהצעה זו הוצעה גם להם.

52. כמו כן, בהשוואה לדירות הטיפוסיות נהנית דירת הנתבעים ממחסן בשטח של 20 מ"ר בעוד הדירות האחרות מקבלות מחסן של 15 מ"ר בלבד. יש לציין כי גם בדירות הטיפוסיות "נסגרה" המרפסת המערבית כפי שניתן היה לצפות במהלך הביקור במקום (עם זאת, יש לציין כי בדירה 11, דירת נידם, מדובר היה בסגירה קלה שאינה כוללת את הריסת הקיר המפריד בין המרפסת לדירה עצמה כפי שנעשה בדירת הנתבעים).

53. על אף שנעזרו באדריכלית והיא גם הופיעה מטעמם לדיון שהתקיים בוועדת הערר, לא הגישו הנתבעים כל חוות דעת אדריכלית או כל חלופה קונקרטית היכולה ללמד כי ניתן היה לתכנן את דירתם באופן אחר, המאפשר להוסיף שטחים נוספים לדירתם נוכח מגבלות הבנייה הקיימת. בהקשר אחרון זה, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח פגיעה בשוויון ביחס לשטחי התוספות שניתנים לדירתם. בהקשר זה יפים הדברים שנקבעו בהחלטת ועדת הערר אשר דחתה את עררם של הנתבעים: **"האמת צריכה להיאמר והיא שנתוני הדירה, בהם כיוון האוויר היחיד, קו הבניין, קו המגרש והבינוי הקיים, מקשים על תכנון התוספות לדירת העוררים בהתאם לחוק החיזוק. בהתחשב בכך, אנו סבורים שהתכנון שהוצג בפנינו הוא תכנון סביר וניתן גם המיטבי. נציין, כי גם האדריכלית מטעם העוררים התקשתה להציג שיפורים או הצעות והתמקדה בהתנגדות לעצם הבינוי..."** (ראה החלטת ועדת הערר).

54. יש לציין עוד כי לדירת הנתבעים מתווסף ממ"ד ששטחו הכולל הוא 13.27, כאשר סך כל התוספת עומדת, כאמור על כ-19 מ"ר. כמו כן זוכה דירת הנתבעים למעלית, כאשר כדירה בקומה השלישית מובן שמדובר בתמורה משמעותית עבור דירת הנתבעים. כך גם נהנית דירת הנתבעים ממחסן בשטח של 20 מ"ר שהוא המחסן הגדול ביותר מבין המחסנים שהוקצו לשש הדירות הזכאיות למחסנים (לדירות הטיפוסיות ניתן מחסן של 15 מ"ר בלבד). בשים לב לאמור הרי שתמורות הניתנות לדירת הנתבעים, בוודאי נוכח מגבלות דירת הנתבעים כדירה כלואה, הן תמורות הוגנות שאין בהן משום פגיעה בשוויון בין בעלי הדירות.

55. יוצא אם כן, כי לא קיימת פגיעה בשוויון בכל הנוגע להשוואה בין התמורות הניתנות ליתר בעלי הדירות ביחס לדירת הנתבעים. היות שדירת הנתבעים מקבלת את אותן תמורות להן זכאיות גם יתר הדירות הטיפוסיות בעמודה ובשים לב לנתון כי מדובר בדירות כלואות אשר אפשרות ההרחבה שלהן מוגבלת, לא עלה בידי הנתבעים לבסס את הטענה כי יש להוסיף לדירתם שטחים נוספים או שיש מקום לאזן את ההבדלים בין הדירות בתמורה כספית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פגיעה קניינית בדירת הנתבעים

56. השוני הבולט, עם זאת, בין דירת הנתבעים לדירות הטיפוסיות הדומות לה (תתי חלקות 6 ו-11), היא כי דירת הנתבעים נהנית כיום ממרפסת סוכה בשטח של 8.22 מ"ר (יש לסייג קביעה זו שכן השטח המשמש כמרפסת סוכה נסגר כאמור ומהווה חלק בלתי נפרד בפועל מדירת הנתבעים. במהלך ימי חג הסוכות נוהגים הנתבעים לפתוח את הקירוי שמעל שטח מרפסת זו - כפי שהודגם לי במהלך הביקור במקום - ולעשות שימוש בשטח זה כסוכה). אמנם, גם לדירות הטיפוסיות מרפסת מערבית בשטח זהה אולם הן אינן מהוות מרפסות סוכה שכן בנויות מעליהן מרפסות אחרות. **לפיכך, המשמעות של ביצוע הפרויקט הנה הריסת מרפסת סוכה זו ואי היכולת ליהנות ממנה.** בכך אכן יש הבחנה בין דירת הנתבעים ליתר הדירות הטיפוסיות. אמנם, בהתאם להיתר אמור חלק של 1.5 מ"ר ממרפסת השירות (ששטחה הכולל עתיד להיות 4.06 מ"ר) להיות פתוח ובלתי מקורה אולם לא מצאתי כי יש בכך בכדי להוות תחליף למרפסת סוכה. זאת, הן בשל השטח המצומצם מאוד של מרפסת כשרה (1.5 מ"ר) והן בשל העובדה כי היא איננה יוצאת מחדר המגורים אלא מאחד מחדרי השינה.

57. אשר לטענת התובעים כי המרפסת המערבית נסגרה באופן לא חוקי, יש להבהיר כי על אף שלא הוצגה אסמכתא לחוקיות הסגירה, מלכתחילה הייתה המרפסת המערבית קיימת כמרפסת סוכה (כעולה מתשריט הבית המשותף). לפיכך, אין כל רבותא בהקשר לקיומה של מרפסת הסוכה לכך שהתובעים טוענים שנסגרה שלא כדין. אחזור ואדגיש כי על אף סגירתה היא עדיין משמשת כמרפסת סוכה במהלך חג הסוכות שכן הקירוי הוא קירוי קל בר הזזה, כפי שנוכחתי לראות בביקורי במקום.

58. התובעים וכן נציגי היזם חזרו והודיעו בדיון שהתקיים לפניי ביום 4.11.19 (כפי שהודיעו גם בשלבים מוקדמים יותר), כי הם נותנים הסכמתם להוסיף לדירת הנתבעים "מרפסת טלסקופית" בשטח המרבי כפי שיאשר קונסטרוקטור מטעמם, כך גם הסכימו לשלם את ההפרש בין מרפסת טלסקופית של 6 מ"ר למרפסת שייקבע הקונסטרוקטור כי היא אפשרית בהתאם להערכת שמאי (ראה פרוט' מיום 4.11.19, עמ' 9 שורות 11-13). מדובר למעשה בפתרון של "תוספת נשלפת" שלא תהיה מקורה ותוכל לשמש את דירת הנתבעים כמרפסת סוכה או כתוספת למרפסת קיימת בחג הסוכות. בנוסף לכך במסמך שהעבירו התובעים ביום 12.11.19 ציינו כי הם מוכנים לאמץ את טיוטת ההסדר אשר צורפה לתצהיריהם כנספח ג/1 בכפוף להסתייגויות שונות. בין היתר, הסכימו התובעים להתקנת מרפסות טלסקופיות או מרפסות סוכה אחרות בשטח כולל של 6 מ"ר ללא צורך בתיקון ו/או הוצאת היתר כנדרש וכן להתחייב לשפץ את דירת הנתבעים בהתאם לשיפוץ שיערך לכל בעלי הזכויות בדירות הטיפוסיות וככל שהתקנת המרפסת תחייב עבודות פנים ידאג היזם להשבת המצב לקדמותו. כמו כן נעתר היזם לפיצוי כספי עבור רכיבים כאלו ואחרים. הנתבעים מצדם, דחו הצעה זו (ראה הודעה מטעם הנתבעים מיום 17.11.19).

59. למעשה, גם מהסכמת התובעים כאמור לעיל עולה כי אין מחלוקת שמהבחינה העובדתית התכנון המוצע בפרויקט אינו זה היחיד האפשרי מבחינת דירת הנתבעים בכל הנוגע לקיומה של מרפסת סוכה. אין מחלוקת כי ניתן לתכנן את דירת הנתבעים באופן בו ייבנו בה מרפסות טלסקופיות או מרפסת/ות סוכה בשטח כולל של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6 מ"ר לפחות. בנוסף, התובעים לא חלקו ולמעשה כלל לא התייחסו לטענת הנתבעים בכתב הגנתם כי ניתן אף להותיר מרפסת סוכה בדירתם על ידי בניית הקומות החדשות בנסיגה באופן שלא יקרו את שטח המרפסת המערבית. למעשה, אין חולק שמן הבחינה התכנונית האפשרות המוצעת הקיימת אינה היחידה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף וכי קיימת אפשרות כי לבצע פרויקט של תמ"א 38 בבית המשותף באמצעות הותרת או הוספת מרפסת כזו או אחרת בדירת הנתבעים.

60. העובדה כי לפי הפרויקט המוצע כעת ובהתאם להיתר, לא תיוותר בדירת הנתבעים מרפסת סוכה אלא של 1.5 מ"ר בלבד, אינה דבר של מה בכך. המחוקק עמד בסעיף 71 לחוק על החשיבות הרבה שיש בהותרת מרפסת סוכה. סעיף 71 (ז) לחוק קובע כי " (ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה" היינו, אף אם בעל דירה או חזו בהסכמות בעלי הדירות ברוב הדרוש לשם הרחבת דירתו, לא יתאפשר הדבר ככל שהרחבה זו מונעת מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה בכפוף לאמור בסעיף זה. אמנם, חוק החיזוק הוא חוק ספציפי, אולם אין בו כדי לאיין את החשיבות שמקנה המחוקק למרפסות הסוכה. יתרה מכך, בפסק דין שניתן לא מכבר בעש"א (י-ם) 48941-10-18 **דיין נ' אילון**, 24.9.19 [פורסם ב"נבו"], קבע בית המשפט המחוזי בהקשר לסעיף 71 לחוק, כי בעל דירה יכול להוכיח פגיעה מהותית בדירתו בטענה כי נמנעת ממנו מרפסת סוכה, אף אם אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 71 (ז) - היינו כי נהג לבנות סוכה לפני מתן ההחלטה. יתרה מכך נקבע שם כי "**קשה לחלוק על כך שעבור אדם המקפיד על ישיבה בסוכה, אינה דומה סוכה במרפסת הבית לסוכה בחצר הבית**".

61. במצב דברים זה אני מוצאת כי הנתבעים אכן הוכיחו פגיעה קניינית מהותית בדירתם.

62. **אי לכך, נוכח הפגיעה המהותית בדירתם של הנתבעים וקיומה של חלופה שפגיעתה בנתבעים פחותה, הרי שאין מקום לאשר את ביצוע הפרויקט כמבוקש בהיעדר הסכמת הנתבעים.**

63. יש לציין כי טענות נוספות שהעלו הנתבעים ביחס לפגיעה קניינית בדירתם - דינן להידחות. כך, ביחס לטענה בנוגע לפגיעה בכניסת אור ואוויר לדירתם. בביקורי במקום נוכחתי לראות כי למעשה על אף התכנון בפרויקט ביחס למיקום בניית הממ"ד וניצול של שטח של 2.75 מ"ר מהמרפסת המערבית לטובת הממ"ד, לא יהיה בבניית הממ"ד בכדי להביא להחשכה או לשינוי מהותי בהקשר של כניסת האור והאוויר לדירת הנתבעים. הממ"ד עתיד להיבנות גם בשטח שנמצא מצפון (משמש כיום כספרייה) וסגור כלומר הוא לא עתיד לחסום את כל כניסת האור. כניסת האור והאוויר יכולה להמשיך ולהתקיים מהשטח הנותר פתוח, מאזור המרפסת המקורה (בהקשר זה ראה גם עדותו של פרי חמם, האדריכל מתכנן התוכנית, עמ' 2 לפרוט' שורות 10-15, אשר לא הופרכה). בנסיבות אלו לא מצאתי כי מידת הפגיעה בכניסת האור והאוויר מצדיקה לקבל טענת הנתבעים בהקשר זה. ממילא, כפי שצוין לעיל, לא עלה בידי הנתבעים להראות חלופה תכנונית קונקרטית עדיפה. יש גם לזכור כי הנתבעים סגרו את המרפסת המערבית, כאשר במקור פתח כניסת האור מהמרפסת המערבית לדירת הנתבעים היה צר בהרבה (כפי שניתן היה לראות בביקור במקום בדירת נידם).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענת הפליה ביחס לאופן חישוב שטחי מרפסות

64. הנתבעים טענו כי לדירות אחרות חושבו שטחי מרפסות כמצב קיים, אולם לא הפנו לכל דירה אחרת ספציפית באופן שניתן לבחון את טענת ההפליה באופן פרטני. כך גם טענתם כי ניתנו לדירות אלו פיצוי נותרה בעלמא ולא התבססה על כל ראייה או עדות. טענה זו נותרה בגדר טענה כללית שלא עלה בידיהם לבסס. דין דומה חל גם ביחס לטענה לשיפוץ פנים לדירות אחרות באופן לא שוויוני. הנתבעים לא הבהירו באופן פרטני ביחס לאילו דירות נטענת הטענה ולא הביאו כל ראייה לביסוסה. לפיכך, לא נמצא בסיס לטענה לשיפוץ פנים באופן לא שוויוני. מהראיות שהוצגו בהליך הוכח כי אמנם ביחס לדירות הטיפוסיות (6 ו-11) נושא היזם בעלות העברת המטבח למקום אחר. עם זאת, לא מצאתי בכך כל הפליה שכן הדבר הוצע גם לנתבעים והם עדיין רשאים לבחור בחלופה זו תכנונית זו. מכל מקום, כאמור, בהודעת התובעים מיום 12.11.19 צויין כי היזם נותן הסכמתו "להתאים את הבית (דירת הנתבעים- י.ע.ש) ולשפצו בהתאם לשיפוץ שיערך לכל בעלי הזכויות בעמודה זו, זאת ועוד ככל שהמרפסת תחייב עבודות פנים בדירה תדאג החברה (היזם- י.ע.ש) להשיב את המצב לקדמותו".

הפליה בחלוקת המחסנים

65. גם בנוגע לאופן חלוקת המחסנים לא מצאתי כל פגם. ההפך הוא הנכון- מתוך שש הדירות המקבלות במסגרת הפרויקט מחסנים, דירת הנתבעים מקבלת את המחסן הגדול ביותר בשטח של 20 מ"ר. בכך אין כל פגיעה בנתבעים או בדירתם.

טענה לתמורות עודפות לדירות לוק

66. טענה נוספת שהעלו הנתבעים נוגעת להיעדר שוויון נוכח הטבות שניתנות לתתי חלקות 1 ו-2- דירות לוק. כאמור, תתי חלקות 1 ו-2 הן דירות של אב ובנו. התובעים טענו כי ביחס לתתי דירות אלו הושג הסדר כולל ולפיו תמורת הריסת חדר בשטח של כ-8.3 מ"ר בתת חלקה 1 וכן בהתחשב ברעש והטרדה הגלומים בהפיכת שטחי חצר סמוכה לשטחי חנייה, מקבלות דירות לוק פיצוי בסך 100,000 ₪ וכן הצמדה של חצר בשטח של 12 מ"ר לתת חלקה 2. הנתבעים מצדם לא חלקו בסיכומיהם על הנתונים שהציגו התובעים ביחס להריסה (חדר בשטח של 8.3 מ"ר), אולם טענו כי גם מדירת הנתבעים נהרסים חלקים ואף על פי כן הם אינם מקבלים כל פיצוי.

67. אף אם ניתן לקבל את הטענה כי תמורת הריסת חדר בשטח של 8.3 מ"ר בתת חלקה 1 (המהווה למעשה מרפסת שנסגרה לחדר), זכאים בעליה לפיצוי שלא ניתן לבעלי הדירות האחרות, הרי שיש להעביר את פרטי ההסדר אליו הגיע היזם עם בעלי דירות לוק לידיעת כל בעלי הדירות ולקבל הסכמתם. לא הוכח כי הדבר נעשה, שכן אין לכך כל עיגון בהסכם. כל אופן פעולה אחר מעלה את החשש כי נרקמים "הסכמים סודיים" בין היזם לבעלי הדירות דבר שברי כי פוגע בשקיפות ובהתנהלות ראויה ותקינה של היזם. במקרה הנדון לא הוצגו פרטי ההסכם עם דירות לוק, לא הוכח כי בעלי הדירות האחרים ידעו ואישרו הסכם זה. אמנם, כל בעלי הדירות הם צד להליך זה אולם התובעים מיוצגים על ידי ב"כ היזם מכוח ייפוי כוח בהתאם להסכם וכזה אשר נחתם במעמד ההסכם, כך שלא ניתן לדעת אם פרטי ההסכם עם דירות לוק הועלו על הכתב והועברו לידיעתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/397/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. יתרה מכך. אי שוויון בתמורות עולה גם מן העובדה כי לת"ח 2 עתיד על פי ההיתר להיות מוצמד שטח חצר של 12 מ"ר. ככלל, הצמדה של קרקע לדירה זו או אחרת, הגם אם נעשית במסגרת היתר שניתן לתכנית לפי תמ"א 38, מצריכה לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות ואין די ברוב בעלי הדירות לשם כך (ראה למשל תיק (מפקח ת"א) 559/12, **קדים נ' רביד**, 4.2.13, פורסם באתר משרד המשפטים). עם זאת, כבר פסקתי בעבר כי יכולים להיות מקרים בהם ניתן להכיר בזכאות של דירות קרקע לקבלת שטח קרקע צמוד גם ללא קבלת הסכמת כל בעלי הדירות ודי ברוב הקבוע בסעיף 5 לחוק החיזוק (ראה תיק (מפקח ת"א) 583/17 **גורן נ' ילין**, 2.7.19, פורסם באתר "משרד המשפטים" – להלן: "עניין גורן"). בעניין גורן קבעתי בין היתר כי **"על מנת לשמור על השוויון בין הדירות בהחלט ניתן שגם לדירות הקרקע יוצמד שטח חצר כל עוד הוא זהה לשטח מרפסות שמקבלת כל דירה טיפוסית אחרת"**. שטחן הממוצע של המרפסות, ביחס לדירות שמקבלות מרפסות כאמור, הוא כ- 5 מ"ר (ראה ת/5). בעוד ששטח תוספת המרפסות לדירות הקיימות נע בין 2.99 מ"ר ל-8.36 מ"ר, מגיע שטח ההצמדה המבוקשת ל-12 מ"ר, שהוא שטח רחב הרבה יותר משטחן הממוצע של המרפסות ואף מזו הגדולה ביותר מהן.

69. יש לציין כי בסך הכל עתידים להיות מוכשרים 8 מקומות חניה- 4 מקומות חניה בחזית מרחוב קריית משה ו- 4 בצד העורפי. יוצא כי בסמוך לדירת לוק עתידות להיות מוכשרות 4 חניות בלבד (בחניה בטור). לא שוכנעתי כי הכשרתן של 4 חניות אלו מזכה בפיצוי מיוחד בדמות הצמדת שטח חצר שהיא מעבר לשטחי מרפסת ממוצעת. יש גם לתת את הדעת לכך ששטחי התוספות הניתנות לתתי חלקות 1 ו-2 הן בין הגדולות בפריקט (ת/5). בנסיבות המקרה הנדון, הכשרת מקום חניה ל-4 רכבים, תוך הותרת שטח חצר פנויה, לא הוכחה כפגיעה המצדיקה מתן הטבה כה משמעותית בדמות הצמדת חצר בשטח רחב של 12 מ"ר, ללא קבלת הסכמת כל בעלי הדירות. לא הוצגה כל חוות דעת המלמדת על מידת הרעש הצפוי או הפגיעה בתתי חלקות 1 ו-2 המצדיקה פיצוי בשטח כה נרחב. כך גם אין בעובדה שדירות לוק לא מקבלות מחסן כדי להצדיק הצמדת חצר כאמור. דירות לוק על פי הטבלה שהגיש היזם (ת/5) מקבלות תוספות שהן בין הגדולות מבין הדירות כאשר מרבית הדירות כלל אינן מקבלות מחסן.

70. לפיכך ובנסיבות המקרה, הרי כי אין להצמיד לתת חלקה 2 שטח קרקע שיעלה על שטח מרפסת ממוצעת שניתנה ליתר בעלי הדירות, דהיינו מעבר ל-שטח של 5 מ"ר וכי יש לתקן את היתר הבנייה באופן שיגלם קביעה זו גם כן. תנאי נוסף הוא גידורו של שטח הקרקע שיוצמד לתת חלקה 2 ותחימתו מכל עבריו בגדר שגובה לא יפחת מ-1.2 מ'. זאת, על מנת ליצור חיץ ברור בין שטח הקרקע שמוצמד לת"ח 2 ומהווה תחליף מרפסת, ליתר החצר ובכדי למנוע שימוש ייחודי של דירות הקרקע בשטח נרחב יותר של החצר.

סוף דבר

71. שקלתי אם נכון יהיה לאשר את התביעה בתנאים, בהתאם לסמכותי לי סעיף 5 לחוק החיזוק באופן בו יותנה אישור הפרויקט בהקמת מרפסת טלסקופית או מרפסת סוכה בדירת הנתבעים ובצמצום שטח ההצמדה לת"ח 2, כמו גם בקבלת הסכמה מפורשת של כל התובעים לפיצוי הכספי הניתן לדירות לוק. בסופו של יום מצאתי כי אין לכך מקום שכן התובעים לא הציגו כל תכנית קונקרטית לרבות תשריט ממנה ניתן ללמוד מהי המרפסת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/397/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אותה ניתן קונסטרוקטיבית ותכנונית לאשר ולבנות בתחומי דירת הנתבעים, וזאת על אף שהם עצמם אישרו כי ניתן להקים מרפסות כאמור. במצב דברים זה התניית ביצוע הפרויקט בתנאי אמורפי של הקמת מרפסת שאופייה, מיקומה והיקפה אינם ברורים אינה התוצאה הנכונה. יתרה מכך, היות שנמצא כי קיימים קשיים גם עם התמורות המוצעות לדירות לוק, מוטב יהא לתקן את בקשת ההיתר בהתאם וכן לקבל הסכמה מפורשת של התובעים בדבר הפיצוי המיועד לדירות לוק.

72. במצב דברים זה אני מורה על דחיית התביעה. נוכח הפגיעה במרפסת הסוכה בדירת הנתבעים והקושי בהקשר לחלוקת התמורות לדירות לוק, לא מצאתי מקום לכפות על הנתבעים את הסכמתם לפרויקט.

73. על אף האמור, הרי שככל שיאושר לתובעים תכנונית היתר בנייה אשר מביא להסדרת הקמת מרפסות טלסקופיות או מרפסות סוכה בשטח כולל שלא יפחת מ-6 מ"ר, לא יוכלו עוד הנתבעים להישמע בטענה לפגיעה מהותית בזכויותיהם בהקשר האמור. היה ולא יחתמו הנתבעים בנסיבות כאלו על ההסכם ולאחר שיתקבלו הסכמות פרטניות של כל יתר התובעים לפיצוי המבוקש לתת לדירות לוק - יוכלו לשוב התובעים ולעתור כנגד הנתבעים בהליך מתאים.

74. בנסיבות העניין, יישאו התובעים בהוצאות הנתבעים ושכר טרחת עורכי דינם בסך כולל של 8,000 ₪.

ניתן היום, כ' חשוון תש"פ, 18 נובמבר 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין